27. בשים לב לכך שמדובר בתכנית אשר אמנם תואמת את מדיניות התכנון של הוועדה, אך הנהנה העיקרי ממנה צפוי להיות מגיש התכנית, הוועדה קובעת כי תנאי להפקדת התכנית יהיה הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית מפני תביעות לפי סעיף 197.

10. נושא- 2022963- מתחם ברוריה

חברים שנכחו: שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור/ טל פרי, מתן נחום, ענת ישראלי, קיריל פקטה, ישי טלאור/ ברק כארדי, יוחנן ויצמן, אילון ברנהרד, אורלי זיו.

החלטה:

הוועדה מברכת על העבודה שנעשתה לבחינת האפשרות של קידום ההתחדשות העירונית במתחם, על בסיס נקודת מבט תכנונית כוללת. בהמשך לעבודה שהוצגה ולהמלצת הוועדה המקומית, הוועדה מחליטה על עדכון תכנית האב למושבות בתחום מתחם ברוריה, בכפוף לשינויים שיפורטו להלן:

1. הוועדה תציין כי תכנית האב למושבות אומצה לפני למעלה מעשור, בהתאם לעקרונות תכנית המתאר 2000, המתווה את מדיניות התכנון של הוועדה, ועל בסיס ראייה תכנונית כוללת ותוך התווית מדיניות תכנון מוטת שימור בהתאם למאפייני השכונה, הכלולה בשולי העיר ההיסטורית.
2. לצד האמור, הוועדה תציין כי מתחם ברוריה מהווה חטיבה חריגה בתכנית האב, וזאת בשל ריבוי מבני השיכון הכלולים בו ומיקומו בשולי השכונה. כמו כן, בניגוד למתחמים אחרים בתכנית האב, מתחם ברוריה הוא המתחם היחיד שאינו כולל אזור ליבה המייצג דרגת שימור גבוהה, וסומנו בו 3 מבנים לשימור בלבד. בהמשך לכך, תכנית האב סימנה במתחם זה מתחמים להתחדשות עירונית, וקבעה כחלק ממטרותיה "קביעת הנחיות בינוי והתחדשות למתחם ברוריה".
3. יצוין כי ייחודיות המתחם עלתה גם במסגרת הדיון לאימוץ תכנית האב בשנת 2014, בו נטען על ידי נציגי המנהל הקהילתי דאז כי יש לקבוע את מרבית המבנים במתחם כאזור להתחדשות עירונית, ולא לעיבוי. בהתאם לכך קבעה הוועדה כי הנושא ייבחן בראייה פרטנית בעת עריכת תכניות מפורטות. עם זאת, עד כה לא נערכה בחינה כאמור.
4. הוועדה תציין כי בשנים האחרונות החלו ניסיונות לקידום תכניות להתחדשות עירונית במתחם, וזאת לצד קידום ומימוש יוזמות לחיזוק מבנים ותוספת בניה מכוח תמ"א 38, אשר העלו את הצורך בבחינה מחודשת של המתחם. מעבר לכך, הצורך בבחינה מחודשת של המתחם נובע גם ממדיניות התכנון הארצית והמחוזית, המעודדת ניצול יעיל של הקרקע העירונית, לצורך מתן מענה למשבר הדיור, כמו גם ניצול יעיל של הקרקע בסמיכות לצירי הסעת המונים.

5. הוועדה תציין כי חלק גדול מהמבנים הקיימים במתחם הם מבנים ישנים שלא נבנו בהתאם לתקנים עדכניים, הכוללים דירות קטנות באופן יחסי, ומתאפיינים בהעדר פתרונות מיגון, העדר פתרונות חניה בתחום המגרש ואינם עמידים בפני רעידות אדמה. בנוסף, המרחב הציבורי בשכונה דורש חידוש ושיפור, ובמיוחד נדרשת התייחסות להרחבת דרכים צרות, ליצירת מדרכות המאפשרות הליכה, לחיזוק הנגישות הרגלית בשכונה בהתייחס לציר הרק״ל, ולתוספת שטחים ציבוריים.

6. יצוין כי בהיעדר מדיניות להתחדשות כאמור, בשנים האחרונות קודמו בקשות לחיזוק מבנים ותוספות בניה מכוח תמ״א 38 ותכנית 10038 במתחם. נכון למועד החלטה זו, קיימות לפחות 12 בקשות מכוח תמ״א 38 בשלבי קידום וביצוע שונים. יוער כי בחודש אפריל 2021 החליטה הוועדה המקומית על הארכת תוקפה של תכנית 10038 עד לפחות לחודש מאי 2025 וניתן להניח כי בפרק הזמן האמור תקודמנה בקשות נוספות לחיזוק מבנים מכוחה במתחם.

7. על חולשותיה של תמ״א 38 בקידום התחדשות עירונית איכותית עמדה המועצה הארצית בהחלטתה מיום 05.11.19. במסגרת החלטה זו הוחלט לסיים את תוקפה של התמ״א, וזאת בין היתר בשל החסרונות במתן היתרים מכוח התמ״א, לרבות העדר ראיה תכנונית מתחמית אשר עלול לסכל התחדשות עירונית איכותית, והעדר האפשרות למתן מענה לצרכי הציבור השונים, לרבות שיפור המרחב הציבורי. חסרונות אלה ניכרים היטב בבקשות השונות לחיזוק מבנים במתחם, המציעות תוספות והרחבות תוך פתרונות תכנוניים מאולצים, הגדלת תכסיות הבינוי תוך צמצום קווי הבניין, ללא פתרונות חניה בהתאם לתקן, הרעת הממשק בין החלקות הפרטיות והממשק בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי, וללא שיפור כלשהו של השלד הציבורי.

8. הוועדה תציין כי אישור היתרים נקודתיים מכוח תמ״א 38 משנה את אופייו של המתחם, באמצעות עיבוי הבינוי ותוספת של יחידות דיור, אך זאת ללא ההשלמה הנדרשת של שיפור המרחב הציבורי.

9. הוועדה סבורה כי על מנת לעודד התחדשות עירונית ההולמת את מאפייני המתחם, יש לבסס את מדיניות התכנון, בראש ובראשונה, על שיפור המרחב הציבורי. בהתאם לכך ועל בסיס הבדיקה שנערכה והוצגה לוועדה, הוועדה סבורה כי ניתן לעדכן את מדיניות התכנון למתחם אשר על בסיסה תיבחנה תכניות מפורטות, וזאת בכפוף למפורט להלן:

10. **מדיניות הרק״ל:** הוועדה קובעת כי מדיניות הבינוי לאורך צירי הרק״ל תחול על כל רצועת המבנים לאורך רחוב זכאי, לרבות חלקה 101 במלואה.

11. **אזור מגורים 2 שימור מרקמי ותוספת מתונה:** הוועדה מאמצת את המלצת הוועדה המקומית להותיר את הנחיות הבינוי לתחום זה בהתאם להנחיות שנקבעו בתכנית האב למושבות.

12. **אזור מגורים 3 עיבוי מרקם קיים:** הוועדה תציין כי אזור זה, כפי שנקבע בתכנית האב, כולל את מרבית מבני השיכון במתחם. המלצת הוועדה המקומית לקידום

התחדשות באזור זה היא לקידום בינוי בגובה של 10-12 קומות, בשטח מרבי של 475% בנייה ותכסית מרבית של 50%.

13. הוועדה סבורה כי על מנת לעודד התחדשות עירונית ראויה במתחם, המבוססת בראש ובראשונה על שיפור המרחב הציבורי ושמירה על אופי המתחם, יש להותיר גמישות רחבה יותר בעת בחינת התכניות המפורטות. הוועדה סבורה כי קביעת תבנית בניה אחידה הקובעת הן את גובה הבינוי והן את אחוזי הבניה המרביים בחלקות, לא תאפשר התייחסות תכנונית מעמיקה יותר למצבים שונים במתחם כדוגמת פינות רחוב, צמתים, מוקדים מקומיים או מצבים טופוגרפיים שונים, ותצמצם את הגמישות התכנונית הדרושה לעיתים לשם קידום ערכים תכנוניים רצויים, תוך מתן דגש לשיפור המרחב הציבורי, ובין היתר, הרחבת דרכים ומדרכות, יצירת שבילים, כיכרות ושטחים פתוחים.

14. מעבר לכך, הוועדה סבורה כי קיימים יתרונות בגיוון של תצורות הבינוי במתחם, לצד שמירה על תבנית בנייה המאפיינת את המתחם כיום. בהתאם לכך, הוועדה סבורה כי נכון לאפשר בחלק מהבינוי במתחם שילוב של בינוי בגובה של עד שש קומות, וצבירה של זכויות הבניה בבינוי גבוה יותר, עד 18 קומות.

15. בהתאם לכל האמור לעיל, הוועדה סבורה כי נכון להגדיר את המתחמים אשר הוצגו בדיון "**כאזור מגורים 5 התחדשות מיוחדת**". בהתייחס למתחמים אלה (תשעה במספר) יקבע כי כל מתחם יקודם ככל הניתן כחטיבה מתחמית אחת שתכלול לפחות ארבעה מבנים, ותאפשר חידוש ושיפור מרביים של המרחב הציבורי. במסגרת התכניות המפורטות תיבחן תבנית הבנייה והיקפה, לרבות חלופה הכוללת שילוב של בנייה בגובה של עד 18 קומות לצד בנייה מרקמית בגובה של עד שש קומות. כן תבחן האפשרות לכלול תבנית בניה טורית במבנים אופקיים כדוגמת מבני השיכון הקיימים במתחם. בהמשך לאמור תותר קביעה של קו בניין 0 כלפי דרכים וזאת בהתאם לאופי העירוני של חזית המתחמים כלפי המרחב הציבורי, ולאור החשיבות של הרחבת הדרכים הנדרשת במתחם כולו.

16. ביתר המבנים הכלולים באזור מגורים 3, יבחנו תכניות מפורטות בהתאם להמלצת הוועדה המקומית.

17. הוועדה תבהיר כי ההחלטה המתייחסת לקידום חטיבות המתחמים לא תחול על התכנית במבנה ברחוב ברוריה 3. מדובר בתכנית העוסקת במבנה בפינת הרחובות ברוריה ובן גמלא, המקודמת מזה מספר שנים והוגשה ללשכת התכנון לפני כשנה. הוועדה המקומית המליצה על הפקדתה לפני כשנה, וצפויה להגיע לדיון בפני הוועדה עם עדכון המדיניות.

צרכי ציבור

18. הוועדה מקבלת את המתווה העקרוני לבחינת תוספת שטחים ציבוריים במסגרת התכניות המפורטות וזאת באמצעות הפרשות מבונות, לצד הקצאת גינות כיס ואיתור מתחמים עבור בית ספר. צרכי הציבור בכל תכנית מפורטת יבחנו בשלב הגשת

התכנית בהתייחס לתוספת יח״ד המוצעת, תוך מתן עדיפות להפרשת שטחים לצרכי ציבור בדרך של הפרשה מבונה לרבות בתי ספר.

19. הבינוי והשימושים במתחם משגב לדך יבחנו בתכנית מפורטת ככל שתוגש.

תחבורה

20. כל תכנית מפורטת שתוגש במתחם תתואם עם יועץ התחבורה של הוועדה המחוזית, לשם הבטחת שלד דרכים נאות ורשת הליכה במתחם, לרבות בחינת ההיבטים הבאים:

20.1. בקידום כל תכנית הגובלת או כוללת בתחומה את אחד הרחובות התוחמים את מתחם ברוריה, יבחן הצורך והמיקום בתוספת מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, לצורך יצירת קישוריות מהמתחם לרחובות הסובבים אותו, תוך דגש על גישה נוחה לאזורי תחנות הרק״ל הסמוכות.

20.2. תקן החניה יהיה לפי תקן החניה שיהיה בתוקף לעת הוצאת היתר בניה ובהתאם למדיניות בינוי לאורך צירי רק״ל.

20.3. לא תותר חניה ציבורית לאורך ובתחום רחוב בן זכאי, אלא אם יתקבל לכך אישור מהנדס העיר וצתא״ל.

20.4. בקידום כל תכנית שאינה גובלת או כוללת בתחומה אחד או יותר מהרחובות התוחמים את מתחם ברוריה, יבחן הצורך ומיקום בתוספת מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, המתחברים למעברים הנדרשים כאמור.

20.5. כל תכנית תכלול נספח תנועה המציג את ההתחברות למערכת התנועה במתחם, עם העדכונים הנדרשים באותה תכנית. בנספח התנועה יוצגו, בין השאר, תוואי הדרכים כך שרוחבם יהיה אחיד ורציף, שבילי אופניים ומדרכות.

20.6. כל תכנית שתכלול מסחר, כולל חזית מסחרית, תראה פתרון לחניה התפעולית.

20.7. כל תכנית שתכלול שב״צ תציג את פתרונות החניה הייחודיים לאותו שב״צ.

20.8. בכל תכנית הסמוכה לתחנת רק״ל, תבדק האפשרות להסדרת חניות אופניים ציבוריות בסביבת תחנת הרק״ל, עם חיבור לשביל אופניים.

20.9. כל תכנית מפורטת, המבטלת חניות ציבוריות בתחום הדרכים, ייבדק הצורך בחניות ציבוריות עבור בניינים שאינם כלולים בתכנית.

21. רחובות המוצעים בתכנית התנועה כרחובות דו סטריים יורחבו ל 16 מ׳, באמצעות הפרשה משני צידי הדרך, או בצד אחד בהתאם לנסיבות באותו מקום.

22. רחובות המוצעים בתכנית התנועה כרחובות חד סטריים יורחבו ל 13 מ׳ לפחות באמצעות הפרשה משני צידי הרחוב, או בצד אחד בהתאם לנסיבות באותו מקום.

23. ברחוב שרוחבו המאושר גדול מהאמור לעיל, תתאפשר בחינה של הצרת זכות הדרך לרוחב האמור מעלה, לשם הגדלת שטחים בייעוד ציבורי אחר.

אחר

24. החלטה זו ומפת איתור המתחמים יועלו לאתר הוועדה המקומית והוועדה המחוזית וישמשו כמדיניות התכנון למקום.

25. בתום חמש שנים מיום פרסומה של החלטה זו או לאחר מתן היתרים ל-1000 יח"ד חדשות בשכונה יתקיים דיון עדכון ובקרה בו תבחן הוועדה המחוזית את התכניות שהוגשו במהלך תקופה זו ואת ההיבטים השונים המתייחסים למימוש הבינוי המוצע, בהם היבטי תנועה והשלד הציבורי.

26. מסמך המדיניות והחלטה זו יפורסמו באתר מנהל התכנון. במסגרת הפרסום ייכתב כי ניתן להעביר התייחסויות למדיניות המוצעת ללשכת התכנון המחוזית, וזאת בתוך פרק זמן של 30 ימים ממועד הפרסום באתר. ככל שתוגשנה התייחסויות, הן תיבחנה בוועדת המשנה להתנגדויות.

<u>דיון באישור תכנית לפי 108ג'</u>

<u>11. תוכנית 101-0717041 מגדלי כנפי האלה, כנפי נשרים 66 ירושלים</u>

חתימת יו"ר הוועדה

חתימת מזכירת הוועדה

תאריך החתימה: 09.03.2023